

산업재산권 보호전문기관의 지정 및 운영에 관한 규정

[소관: 지식재산분쟁대응협력총괄과]

제정 2014. 07. 23. 고시 제2014-22호

일부개정 2015. 11. 24. 고시 제2015-33호

일부개정 2017. 12. 11. 고시 제2017-29호

일부개정 2020. 12. 29. 고시 제2020-40호

일부개정 2025. 10. 30. 고시 제2025-4호

제1조(목적) 이 규정은 「발명진흥법」 제50조의2제3항 및 같은 법 시행령(이하 "시행령"이라 한다) 제28조제4항에 따른 산업재산권 보호사업을 대행하는 전문기관 또는 단체(이하 "전문기관"이라 한다)의 지정 및 운영에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(지정요건) 전문기관으로 지정받으려는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 우리나라의 특허, 실용신안, 상표 및 디자인에 관한 산업재산권 정보를 데이터베이스로 보유하고 있거나, 이들 문헌을 보유하고 있는 데이터베이스에 상시 접속하여 검색할 수 있는 전산장비를 갖추는 것
2. 시행령 제27조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업 또는 이와 유사한 사업을 1년 이상 수행한 경력이 있는 전담인력을 1명 이상 보유할 것
3. 별표 1의 보안현황 조사표의 모든 점검항목에 대해 "양호" 또는 "보통"을 획득할 것

제3조(재검토기한) 지식재산처장은 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙 <제2014-22호, 2014. 7. 23.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2015-33호, 2015. 11. 24.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2017-29호, 2017. 12. 11.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2020-40호, 2020. 12. 29.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2025-4호, 2025. 10. 30.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

보안현황 조사표(제2조제3호 관련)

업체명 :

조사일 : . .

조사자 :

	점 검 항 목	점 검 결 과		
		양호	보통	미흡
관 리 적 보 안 체 계	1-01 보안 조직(전담조직)이 구성되어 있는가?			
	1-02 보안 조직의 역할 및 책임이 정의되어 있는가?			
	1-03 보안 내규를 수립하였는가?			
	1-04 보안 내규에 대해 CEO의 결재를 거쳐 수립되었는가?			
	1-05 보안 내규를 실현하기 위한 하부 지침 및 절차가 마련되어 있는가?			
	1-06 보안 내규·지침 등이 모든 임직원에게 배포되고 시행되고 있는가?			
	1-07 산업재산권 보호사업과 관련된 임직원 채용 및 퇴직시 보안서약서를 징구하는가?			
	1-08 문서화된 보안 교육 및 훈련 계획이 존재하는가?			
	1-09 보안 교육은 계획에 따라 잘 이행되고 있는가?			
	1-10 보안 교육은 전 임직원을 포함하는가?			
	1-11 보안 담당자에 대한 전문적인 외부교육이 실시되는가?			
	1-12 정기적인 보안 점검 및 감사가 시행되고 있는가?			
	1-13 보안 사고 예방대책 및 사고자의 처벌규정이 있는가?			
	1-14 보안 사고 유형 및 처벌 규정에 대해 임직원이 숙지하고 있는가?			
물 리 적 보 안 체 계	2-01 보호가 필요한 장비 및 시설에 대하여 제한구역을 지정, 관리하고 있는가?			
	2-02 제한구역에 대한 출입통제장치(지문인식 또는 디지털 잠금장치)가 설치되어 있는가?			
	2-03 제한구역의 출입자 내역을 기록·관리하고 있는가?			
	2-04 사무실은 재해 및 외부의 침입으로부터 안전한가?			
	2-05 사무실에 소화설비 등 방재시설이 갖추어져 있는가?			
	2-06 사무실내 문서 파기를 위한 문서세단기가 설치되어있는가?			

	점 검 항 목	점 검 결 과		
		양호	보통	미흡
기술적 보안 체계	3-01 침입차단시스템이 구축되어 있는가?			
	3-02 침입차단시스템의 전산 설정이 잘 되어 있는가? (비인가 접근의 완전 차단 등)			
	3-03 침입차단시스템을 우회하는 네트워크 경로가 존재하는가?			
	3-04 침입탐지시스템이 구축되어 있는가?			
	3-05 정보보호시스템을 운영·관리하는 전담자가 있는가?			
	3-06 PC별 사용자 및 관리책임자를 지정하고 이력관리를 위한 관리 대장이 기록·관리되고 있는가?			
	3-07 PC에 바이러스 방역 SW가 설치되고 잘 운영되고 있는가?			
	3-08 PC에 방화벽이 설치되어 있는가?			
	3-09 노트북, 이동식 저장장치에 대한 통제 및 관리가 적절히 이루어지고 있는가?			

※ 보안현황 조사표의 각 점검항목은 "양호", "보통", "미흡" 중의 하나로 평가하며,
모든 점검항목에 대해 "양호" 또는 "보통"을 획득하는 경우 보안체계를 갖춘 것
으로 인정

※ "양호"는 해당 점검항목에 대한 조치가 충분하다고 인정되는 경우, "보통"은 해당
점검항목에 대한 조치가 불완전하나 보완이 용이하다고 인정되는 경우, "미흡"은
해당 점검항목에 대한 조치가 불완전하고 보완이 용이하지 않다고 인정되는 경우
를 말함